

【첨부】 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	○○○ 책임		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	각 부서	처분요구 일자	2021.12.	회신 기일	2022.2.

권 고

제 목 채용 및 수의계약 관련 이해충돌 방지 적정 이행 보완 필요

관 계 부 서 ●●●●●●, ○○○○○○

내 용

1. 개요

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 약칭인 “이해충돌방지법”이라 함)은 “공직자의 직무수행과 관련한 사적 이익추구를 금지함으로써 공직자의 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행 및 공공기관에 대한 국민 신뢰 확보를 목적”(법 제1조)으로 2021.5.18. 제정되었고 2022.5.19. 시행 예정이다.

이해충돌방지법에서는 ‘이해충돌’을 “공직자가 직무 수행시 자신의 사적 이해관계가 관련되어 공정하고 청렴한 직무수행이 저해되거나 저해될 우려가 있는 상황”으로 정의하고 있으며(법 제2조 제4호), 이를 방지하고 관리하기 위하여 5개의 신고·제출 의무¹⁾와 하지 말아야 할 5개²⁾의 제한·금지 행위 등을 공직자의 10개 행위 기준으로 규정하고 있다.

이러한 10개 행위 기준의 세부적인 적용 내용 및 방식 등이 아직 제시

1) 사적이해관계자 신고 및 회피·기피 신청, 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고, 직무관련자와의 거래 신고, 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출, 퇴직자 사적 접촉 신고 등

2) 직무 관련 외부활동 제한, 가족 채용 제한, 수의계약 체결 제한, 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익금지, 직무상 비밀 등 이용 금지 등

되고 있지 않음을 감안해(법 시행령 및 공직자 행동강령 등은 2022년 상반기 제·개정될 것으로 예상됨), 본 감사에서는 10개 행위 기준 중 진흥원이 지속적으로 진행하고 있는 업무와 관련된 항목에 대해 우선 점검하고 개선 가능한 사항을 도출하고자 한다.

사전 검토 결과, 상기 사항에 부합하는 항목으로 가족 채용 제한 및 수익계약 체결 제한 등 2개 항목을 선정하여 점검한다.

2. 가족 채용 제한 관련

이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한)에서는 공공기관은 소속 고위공직자 및 채용업무를 담당하는 공직자 등³⁾의 가족을 채용할 수 없다고 규정하고 있다. 다만, 공개경쟁채용시험 또는 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 하는 채용시험에 합격한 경우는 예외로 하고 있다.

이와 관련, 진흥원 「임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 함) 제23조(가족 채용 제한)에서는 임원은 진흥원과 진흥원의 소속기관이나 출연기관에 자신의 가족이 채용되도록 지시하는 등 부당한 영향력을 행사하는 것을 금지하고, 인사업무 담당 직원(인사업무에 사실상 영향력을 행사할 수 있는 직원을 포함)은 진흥원에 자신의 가족이 채용되도록 지시하는 등 부당한 영향력을 행사해서는 안된다고 규정하고 있다.

진흥원은 현재 채용을 공개경쟁채용시험 등으로 진행하고 있기 때문에 이해충돌방지법의 가족 채용 제한에 대해서는 기본적으로 준수되고 있다고 할 수 있다. 다만, 동법의 가족 채용 제한 규정에 대한 세부적인 적용 기준 및 범위 등이 확정돼 실제 적용될 때까지 일정한 기간이 필요할 것으로 예상되는 바, 그 시점까지 행동강령의 규정(인사업무 담당 직원의 부당한 영향력 행사 금지)이 적절하게 이행될 수 있도록 채용 진행 시 채용업무 담당 직원 및 채용업무에 사실상의 영향력을 행사하는 직원에 대하여 가

3) 이해충돌방지법 제11조(가족 채용 제한) ① 공공기관(공공기관으로부터 출연금·보조금 등을 받거나 법령에 따라 업무를 위탁받는 산하 공공기관과 「상법」 제342조의2에 따른 자회사를 포함한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 없다.

1. 소속 고위공직자
2. 채용업무를 담당하는 공직자
3. 해당 산하 공공기관의 감독기관인 공공기관 소속 고위공직자
4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자

족 관계 여부를 확인하는 절차를 보완함으로써 채용의 공정성을 제고할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

3. 수의계약 체결 제한 관련

이해충돌방지법 제12조(수의계약 체결 제한)에서는 공공기관은 소속 고위공직자, 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 등뿐만 아니라 그 배우자 또는 직계존·비속 등과 수의계약을 체결할 수 없고⁴⁾, 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 해서는 아니 된다⁵⁾고 규정하고 있다.

이와 관련, 행동강령 제24조(수의계약 체결 제한)에서는 임원은 진흥원 및 소속기관 등과 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하거나 자신의 가족이나 특수관계사업자가 진흥원 및 소속기관 등과 수의계약을 체결하도록 해서는 아니 되며, 계약업무를 담당하는 직원은 진흥원과 수의계약을 체결하거나 자신의 가족이 진흥원과 수의계약을 체결하도록 해서는 아니 된다고 규정하고 있다.

또한, 진흥원 「계약규칙」 제35조(수의계약 체결의 제한)에 따르면, 계약관리자는 진흥원의 퇴직자 본인뿐만 아니라 퇴직자가 대표이사 및 이사 등으로 근무하고 있는 법인 등과 해당 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 수의계약 체결을 금지하고 있고⁶⁾, 이를 위해 수의계약 체결 시 계약 대상

4) 이해충돌방지법 제12조(수의계약 체결 제한) ① 공공기관(공공기관으로부터 출연금·보조금 등을 받거나 법령에 따라 업무를 위탁받는 산하 공공기관과 「상법」 제342조의2에 따른 자회사를 포함한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 물품·용역·공사 등의 수의계약(이하 “수의계약”이라 한다)을 체결할 수 없다. 다만, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 등 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소속 고위공직자
2. 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자
3. 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자
4. 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자
5. 해당 공공기관이 「국회법」 제37조에 따른 상임위원회의 소관인 경우 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원
6. 지방자치법 제41조에 따라 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의원
7. 제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
8. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체
9. 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

5) 이해충돌방지법 제12조 ② 제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 공직자는 제1항을 위반하여 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 수의계약을 체결하도록 지시·유도 또는 묵인을 하여서는 아니 된다.

6) 진흥원 계약규칙 제35조(수의계약 체결의 제한) ① 제34조제1항의 규정에도 불구하고 계약관리자는

법인으로부터 ‘퇴직자영입현황확인서’를 제출받아 확인하도록 규정하고 있다.

상기와 같이 현재 진흥원은 계약업무 담당 직원의 수의계약 체결 금지 등 관련 규정이 있고, 수의계약 관련 퇴직자 확인 기준 및 절차에 대한 규정 또한 마련되어 있다. 그런데 이러한 규정들이 적정하게 이행되기 위해서는 계약업무 담당 직원의 범위가 계약담당부서(●●●●●●)의 계약담당자 및 관리자뿐만 아니라 계약의뢰부서(사업 및 현업부서)의 담당자 및 부서장 등도 해당됨을 명확히 하고, 수의계약 체결 제한 관련 여부를 확인하는 절차를 보완할 필요가 있다.

조치할 사항

●●●●●●장은 채용 관련 직원의 가족 관계 여부를 확인하기 위한 보완방안을 마련하시고,

○○○○○○장은 계약의뢰부서 및 계약담당부서 관련자에 대한 수의계약 체결 금지 여부를 확인하기 위한 보완방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니된다.

1. 진흥원의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우
2. 진흥원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우